

RESOLUCION METROPOLITANA N°

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDADELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 105 de 1993 y 336 de 1996, el Decreto Reglamentario N° 170 de 05 de febrero de 2001, las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos N° 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003, y, las conferidas por el Código Contencioso Administrativo en su artículo 69.

I. CONSIDERANDOS

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 69¹ del Código Contencioso Administrativo, la revocatoria directa es una herramienta de la que pueden hacer uso tanto la Administración como el administrado, para que en sede gubernativa desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos actos administrativos que estén en oposición a la Constitución Política o a la ley, que no estén conformes con el interés público o social o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Es por tanto, un medio eficaz con el que cuentan los sujetos del procedimiento administrativo para remediar, sin acudir al aparato judicial, los yerros que puedan cometerse en el ejercicio de la Administración Pública.

Como surge de sus causales, que son taxativas, la revocatoria directa es un instrumento dado por la ley a la autoridad administrativa, con la finalidad que pueda ejercer un control de legalidad respecto de sus propios actos y como garantía de protección del orden jurídico y de los derechos de los administrados. Por lo mismo, esta figura expresa las relaciones de subordinación que existen en la organización de la administración pública y también respecto de los destinatarios de las decisiones resultantes del ejercicio de una función pública. Es conveniente recordar también, que la revocatoria directa tiene como finalidad el control de legalidad del acto administrativo, lo que significa que se debe indagar si en el momento de su expedición dicho acto se encontraba acorde con la Constitución Política o la

¹ ARTICULO 69. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

RESOLUCION METROPOLITANA N°

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDADELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

ley, conforme con el interés público y no causaba agravio antijurídico a una persona.

Sobre el particular, el Consejo de Estado² ha dicho que: *La noción de la Revocatoria Directa conduce a que es una modalidad de desaparición de un acto administrativo, mediante la cual la administración decide, de oficio o a petición de parte, eliminar un acto anterior. Se encuadra dentro del contexto del derecho administrativo como una forma de autocontrol, porque proviene de la misma administración como consecuencia del examen que realiza sobre sus propias decisiones, y que los motivos por los cuales la administración pueda revocar sus actos tienen consagración expresa en la ley, pues no puede dejarse a la voluntad de la administración determinar los motivos para hacerlo ya que ello atentaría gravemente contra la seguridad y estabilidad jurídicas respecto de actos que consagran derechos subjetivos en cabeza de los administrados. La revocación es una de las formas de extinción de los actos administrativos, que puede ser resumida diciendo que es la extinción de un acto de esa naturaleza dispuesta por la misma administración pública, fundándose para ello tanto en razones de oportunidad e interés público, como en razones de ilegitimidad.*

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que la Constitución Política establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes,

²CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de abril de 2000. Radicación número: 5363. Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO.

RESOLUCION METROPOLITANA N°

Metrópoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDADELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

creencias, derechos y demás libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia siempre en garantía del interés general.

Que conforme al artículo 334 de la Constitución Nacional *“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (...)”*

Que conforme a lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 1996 *“La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.(...)”*

Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que el artículo 3º de la ley 336 de 1996 preceptúa que en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 336 de 1996 *“El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán*

RESOLUCION METROPOLITANA N°**Metrópoli Caribe!**

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.”

Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, *“las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción”.*

Que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en los contratos o permisos.

Que el Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE o sus organismos adscritos, estableció las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las características de la demanda y la oferta.

Que el legislador del momento al expedir la Ley 105 de 1993 constituye la conformación del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte determinado los organismos rectores competentes en la materia, estableciendo su naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte indispensable para que hayan propósitos, objetivos, metas, prioridades y estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura en una obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto de los planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades reales en

RESOLUCION METROPOLITANA N°

Metrópoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

la prestación del servicio público de pasajeros, conforme a los principios y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.

Que la Ley 336 de diciembre 20 de 1.996 en su artículo 6° preceptúa: *“Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de conformidad con las autoridades expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional...”*.

Que el artículo 8° ibídem bajo la suprema dirección y tutela administrativa del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el Sector y el Sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su permanencia al orden estatal.

Que conforme a lo establecido por el artículo 17 de la ley 336 de 1996 *“El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización.”*

Que de acuerdo con el artículo 18 de la ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 establece que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.

Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 170 de 2001 *“La prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado. La autoridad competente definirá previamente las condiciones de prestación del servicio conforme a las reglas señaladas en la presente Resolución.”*

Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del Decreto 170 de 2001 *“La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes*

RESOLUCION METROPOLITANA N°

Metrópoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función.”

Que conforme a lo previsto por el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Estas alternativas de servicio es la que ha fijado el legislador para resolver las demandas insatisfechas de transporte público colectivo de transporte de pasajeros.

Alternativas de servicio que tienen un procedimiento previamente establecido en la normatividad por lo que a la administración pública para cumplir a cabalidad con el principio de legalidad al expedir los actos propios de su razón de ser, le corresponde encausar su actividad por los caminos que garanticen entre otros los derechos de los asociados, frente a las administración. Por ello la necesidad de cumplir con el procedimiento administrativo, el cual es la herramienta más idónea para asegurar la ausencia de arbitrariedad en el obrar de la administración.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución 051 de 2010 *“Por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana”*

Que conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 de 2010, *“La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado.*

Que la reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos”.

RESOLUCION METROPOLITANA N°

Metrópoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

Que conforme a lo establecido por el artículo 5 de la Resolución 051 de 2010 *“La reducción en la capacidad transportadora de las empresas que prestan el servicio de transporte público colectivo en el Área Metropolitana de Barranquilla sufrirá una reducción basada en los estudios técnicos que lo justifiquen, en los casos que la empresa pierda vigencia uno o varios servicios en razón de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Resolución, se reestructuren los servicios y requiera una flota menor.”*

Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 051 de 2010, *“Todas las medidas que conducen a mejorar la prestación del servicio de transporte en la ciudad por la implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro están fundamentadas en el modelo de transporte construido a partir del estudio denominado “Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana” realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana. Dicho informe será debidamente socializado y será la base para la construcción del escenario técnico final de reorganización de rutas, el servirá para la evaluación de las propuestas a que tienen derecho los transportistas.”* cumpliendo lo establecido en el artículo 27 y 34 del Decreto 170 de 2001.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla a través de la Subdirección Técnica de Transporte ha efectuado el informe técnico No. 019 de 2011, el cual determina las alternativas de prestación del servicio público de transporte para la Ruta C-20 – 4121 de la empresa COOASOATLAN: *“Al respecto, es oportuno indicar que el Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte dentro del territorio de su jurisdicción³, le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de la prestación de este servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, tal como lo dispone el artículo 11 del Decreto 170 de 2001.*

Bajo este entendido, le concierne al Área Metropolitana de Barranquilla el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de los medios de transporte masivo, tal como lo ordena el literal c) numeral 1° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993.

En igual sentido, el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, dispone que la autoridad competente

³ Artículo 10 del Decreto 170 de 2001.

RESOLUCION METROPOLITANA N°

Metrópoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDADELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

pueda en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual, se sustentará en un estudio técnico.

En ejercicio de esas facultades legales, el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución N° 051.10 de 23 de febrero de 2010, por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, en donde se dispone que:

Artículo 10. Reorganización del Servicio. La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, **sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio**, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado. La reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, **fusionar**, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, **capacidad transportadora y número de vehículos.** (Las negrillas fuera del texto).

Para materializar estos cometidos, el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro contrataron los servicios de la Universidad del Norte para que realizara un estudio técnico que recopilara la información necesaria para la planificación del transporte público y en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo – TRANSMETRO.

Y con fundamento en el estudio denominado “Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que Permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana” llevado a cabo por la mencionada Universidad, se tomaron todas las medidas conducentes a mejorar la prestación del servicio de transporte para la implementación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro junto con el sistema de transporte público colectivo. Entre otras eliminar la ruta 202 – Ciudadela Metropolitana - Murillo - Sao de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 230 de Julio 01 de 2010 y confirmada por la resolución 396 de Agosto 25 de 2010 en donde se revoca el permiso de operación de la misma, tal como lo recomendó el estudio técnico adoptado por esta entidad.

Con posterioridad mediante reuniones realizadas en las oficinas del AMB y visitas al Ministerio de Transporte, para erradicar las discrepancias resultantes de la operación conjunta de las rutas asignadas mediante acto administrativo a las empresas COOTRAB Y COOASOATLAN, se concluyó que no fue posible la operación compartida de las rutas C5 - VILLA SEVERA (SOLEDAD) – UNIVERSIDADES – CIRCULAR y C6 - VILLA SEVERA (SOLEDAD) – PRADO – CIRCULAR de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 156 de Mayo 14 de 2010 y confirmada por la Resolución 497 de Octubre 27 de 2010.

RESOLUCION METROPOLITANA N°

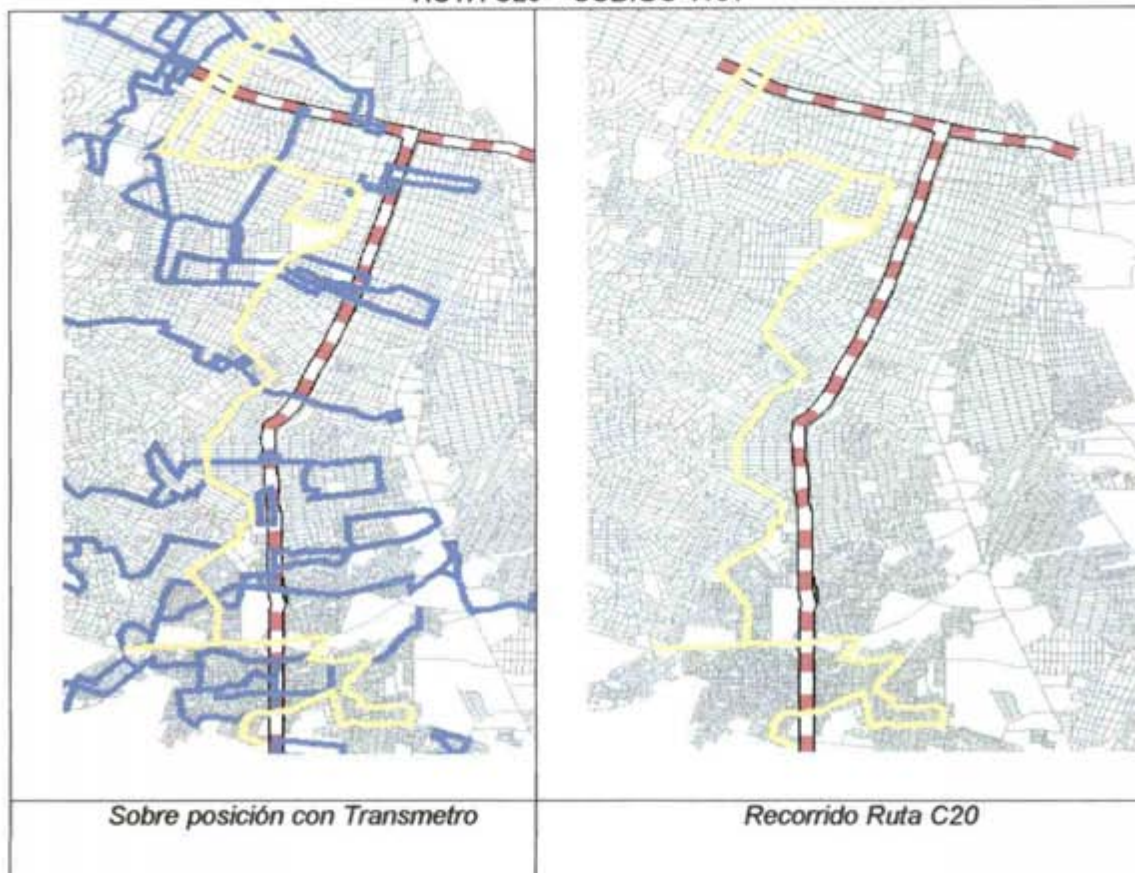
Metrópoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

Por lo anterior se propone revocar el acto administrativo N° 156 de Mayo 14 de 2010 y confirmada por la Resolución 497 de Octubre 27 de 2010, el cual autoriza la prestación conjunta de las rutas **C5 - VILLA SEVERA (SOLEDAD) – UNIVERSIDADES – CIRCULAR** y **C6 - VILLA SEVERA (SOLEDAD) – PRADO – CIRCULAR**. Así mismo se sugiere reestructurar el recorrido de la ruta **202 – Ciudadela Metropolitana - Murillo - SAO** asignándole un trazado que complemente los orígenes y destinos de la ruta **C1 - VILLA ESTADIO - CIUDAD JARDIN – CIRCULAR**.

RUTA C20 – CODIGO 4181

**DENOMINACIÓN: VILLA ESTADIO – VILLA KATANGA – CALLE 72 – CIRCULAR**

Recorrido : Saliendo de la terminal ubicada en la (Carrera 14A # 63 – 61, Villa Estadio - Soledad), Carrera 14A – Calle 68 – Carrera 16 – Calle 56 – Carrera 15C – Carrera 15D – Calle 48 – Carrera 17 – Carrera 16B – Calle 53 – Transversal 17 – Calle 46 – Carrera 24 – Calle 58 – Carrera 27 – Calle 58B – Vía Circunvalar – Calle 47 – Calle 49 – Carrera 4 – Calle 45 G – Carrera 7 – Calle 51B – Carrera 8F – Calle 50 – Calle 45D – Carrera 16 – Calle 53D –

RESOLUCION METROPOLITANA N°

Metrópoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDADELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

Carrera 26 – Calle 53 – Diagonal 31 – Calle 50 – Carrera 38 – Calle 72 – Carrera 58 – Calle 70 – Carrera 38 – Calle 54 – Carrera 30 – Carrera 31 – Carrera 32 – Calle 50 – Diagonal 31 – Calle 52 – Carrera 29 – Calle 53 – Carrera 26 – Calle 53D – Carrera 16 – Calle 45D – Calle 50 – Carrera 8F – Calle 51B – Carrera 7 – Calle 45G – Carrera 4 – Calle 49 – Calle 47 – Vía Circunvalar – Puente Calle 51B – Vía Circunvalar – Calle 58B – Carrera 27 – Calle 58 – carrera 24 – Calle 46 – Transversal 17 – Calle 53 – Carrera 16B – Carrera 17 – Calle 48 – Carrera 15D – Carrera 15C – Calle 56 – Carrera 16 – Calle 68 – Carrera 14A – Terminal – Fin del Recorrido.

En cuanto a lo correspondiente con la capacidad transportadora, se recomienda dejar la capacidad total global de la empresa, es decir, no aumentar la capacidad de flota y realizar un nuevo estudio en donde se reajusten las capacidades individuales de cada ruta de la empresa Coasoatlan, con el fin de optimizar la flota, manteniendo los niveles de prestación de servicio. De acuerdo a lo anterior, la capacidad transportadora máxima se sugiere se mantenga en 71 y capacidad mínima en 59 vehículos tipo BUSETA.

II. CONSIDERACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Teniendo en cuenta que la revocatoria del permiso de operación de transporte colectivo a la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla “COOASOATLAN” se fundamentó en el marco del proceso de retroalimentación, ajustes y aclaraciones del Contrato 038 - 2008, celebrado entre Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro S.A como contratantes y la Universidad del Norte como contratista; donde se estableció la reducción en rutas y flota que sufrirá Coasoatlan, dado que en la actualidad cuenta con dos rutas Andes – Universidad Metropolitana y Ciudadela Metropolitana- Murillo – Sao aprobadas por la resolución 2437 del 11 de Septiembre de 2006.

Que a la fecha no ha sido posible que se haga efectivo lo consignado en la decisión administrativa 156.10 de fecha 14 de mayo de 2.010, es decir que la Cooperativa COOASOATLAN comparta las rutas asignadas temporalmente a COOTRAB habida consideración que entre las partes debía suscribirse un Convenio Empresarial en la medida de concertar el despacho conjunto de las rutas desde la Terminal de despacho de la Cooperativa COOTRAB.

173.11

**RESOLUCION METROPOLITANA N°**

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDADELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

Que ante estas circunstancias, donde a la Autoridad no le queda otra alternativa frente a la problemática que se registra, se hace necesario, con el ánimo de no atentar contra el interés público de las personas que trabajan y viven en el sector correspondiente de acceder al servicio público de transporte, revocar la Resolución 230 de Julio 01 de 2010 que, a su vez, revocó el permiso a la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla “COASOATLAN”, para la prestación del servicio público de transporte, y en su lugar, reestructurar la ruta de tal manera que el servicio público de transporte se preste de manera regular, teniendo en cuenta los criterios señalados dentro de la investigación realizada por la Universidad del Norte, a fin de minimizar el impacto en la demanda de Transmetro y los requerimientos del mismo sistema de transporte masivo.

DECISIÓN

En mérito de las anteriores consideraciones, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar de oficio la Resolución 230 de Julio 01 de 2010 para garantizar la prestación del servicio público colectivo de Transporte de pasajeros a las comunidades, en consideración a lo expresado en la parte motiva de este proveído, precaviendo con lo anterior un atentado contra el interés público en materia de transporte de pasajeros.

ARTICULO SEGUNDO.- Reestructurar el servicio autorizado de la Ruta CIUDADELA-METROPOLITANA-MURILLO-SAO Servida por la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla “COASOATLAN”, de conformidad con lo establecido en los artículos 34 del Decreto 170 de 2001, Artículos 2 y 10 de la Resolución 051 de 2010, y en consecuencia, reestructurar el permiso de operación de la siguiente manera:

RESOLUCION METROPOLITANA N°**Metrópoli Caribe!**

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDADELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

RUTA No. 202	
Denominación:	CIUDADELA-METROPOLITANA-MURILLO-SAO
Código	202

El servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación una vez el Área Metropolitana de Barranquilla le informe, situación que obedece al Plan de Implantación de la Fase I del Sistema de Transporte Masivo Transmetro y su sistema de alimentación:

RUTA C20 – CODIGO 4181

	
Sobre posición con Transmetro	Recorrido Ruta C20

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDADELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

Ruta Código	C-20
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	VILLA ESTADIO – VILLA KATANGA – CALLE 72 – CIRCULAR
Recorrido : Saliendo de la terminal ubicada en la (Carrera 14A # 63 – 61, Villa Estadio - Soledad), Carrera 14A – Calle 68 – Carrera 16 – Calle 56 – Carrera 15C – Carrera 15D – Calle 48 – Carrera 17 – Carrera 16B – Calle 53 – Transversal 17 – Calle 46 – Carrera 24 – Calle 58 – Carrera 27 – Calle 58B – Vía Circunvalar – Calle 47 – Calle 49 – Carrera 4 – Calle 45 G – Carrera 7 – Calle 51B – Carrera 8F – Calle 50 – Calle 45D – Carrera 16 – Calle 53D – Carrera 26 – Calle 53 – Diagonal 31 – Calle 50 – Carrera 38 – Calle 72 – Carrera 58 – Calle 70 – Carrera 38 – Calle 54 – Carrera 30 – Carrera 31 – Carrera 32 – Calle 50 – Diagonal 31 – Calle 52 – Carrera 29 – Calle 53 – Carrera 26 – Calle 53D – Carrera 16 – Calle 45D – Calle 50 – Carrera 8F – Calle 51B – Carrera 7 – Calle 45G – Carrera 4 – Calle 49 – Calle 47 – Vía Circunvalar – Puente Calle 51B – Vía Circunvalar – Calle 58B – Carrera 27 – Calle 58 – Carrera 24 – Calle 46 – Transversal 17 – Calle 53 – Carrera 16B – Carrera 17 – Calle 48 – Carrera 15D – Carrera 15C – Calle 56 – Carrera 16 – Calle 68 – Carrera 14A – Terminal – Fin del Recorrido.	
Características Técnicas de la Ruta	
Radio de Acción	Metropolitano
Clase de Vehículo	BUSETA
Modalidad	Pasajeros
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.
Capacidad Transportadora de la Ruta	
Mínima	25 Vehículos
Máxima	31 Vehículos

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución para todos los efectos legales y administrativos, constituye el único título por medio del cual la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla “COOASOATLAN” se encuentra autorizada para prestar el servicio de transporte público colectivo en la forma aquí descrita, en consecuencia quedan derogadas todas aquellas resoluciones anteriores por medio de las cuales se había autorizado a la empresa la prestación del servicio en la ruta aquí señalada.

ARTÍCULO CUARTO. La Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla “COOASOATLAN” será la responsable ante las Autoridades de Tránsito, Transporte y de Policía del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, y su incumplimiento conllevará a la imposición de las sanciones establecidas en la legislación vigente en materia de transporte público, tránsito y espacio público.

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, en relación con el tema

173,11



RESOLUCION METROPOLITANA N°

Metrópoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA 202 – CIUDADELA METROPOLITANA- MURILLO-SAO AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA “COASAOATLAN”.

correspondiente a la decisión sobre la reestructuración de la ruta. No procede recurso alguno contra la decisión de la revocatoria del acto administrativo.

ARTICULO SEXTO.La presente resolución rige y entrará a operar con el recorrido descrito en el artículo primero una vez el Área Metropolitana de Barranquilla le informe a la empresa la obligatoriedad de cumplimiento de la misma, lo anterior ajustado al inicio de la operación del sistema de transporte masivo Transmetro.

Dado en Barranquilla, a los. - 5 JUL. 2011

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE


RICARDO RESTREPO ROCA
DIRECTOR

Proyectó: Paola Martínez Sanchez- Subdirectora Técnica de Transporte

Revisó y aprobó: Franco Fiorentino Posteraro-Secretario General

